

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2254 -  
2255/2532

บริษัท เอ็ม.ซี.พี บราเธอร์ จำกัด  
บริษัท อี เมอร์สัน อิเล็กตริกคอมปานี ๒

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

บริษัท ฮ. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ พ.ศ. 2501 แล้วได้ออขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทให้จำเลยที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2516 จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาก่อนโจทก์ แม้โจทก์จะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นก่อน จำเลยที่ 1 ก็ฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดไว้ได้

---

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ 75517 จำเลยที่ 1 ได้ตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สำหรับสินค้าจำพวก 8 ตามคำขอเลขที่ 121850 แล้วแต่งตั้งจำเลยที่ 2 ดำเนินการต่อ โจทก์คัดค้านคำขอดังกล่าว ต่อมาโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าของโจทก์ในจำพวก 8 ตามคำขอเลขที่ 126353 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแจ้งโจทก์ว่าดำเนินการจดทะเบียนให้ไม่ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" ดีกว่าจำเลย และให้จำเลยทั้งสอง  
ถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ  
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยทั้งสองสำนวนให้การและฟ้องแย้งว่า  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" ไม่ใช่ของโจทก์ แต่เป็นของจำเลยที่ 1 คิดค้น  
ประดิษฐ์ขึ้นด้วยนิมิตสิทธิ และได้ใช้กับสินค้าของจำเลยที่ 1 จำพวก 5, 8, 13 ซึ่งมี  
จำหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย โจทก์ก็เคยเป็นลูกค้าซื้อสินค้า  
ที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 จึงทราบดีว่าเครื่องหมายการค้าดัง  
กล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์  
จึงชอบแล้ว ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ตามคำขอเลขที่  
119920 ทะเบียนเลขที่ 75517 ไม่ทำให้โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบ  
ด้วยกฎหมาย จำเลยจึงฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนทั้งสองคำขอตั้ง  
กล่าว และสั่งห้ามไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้ง  
สอง และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 75517 กับห้ามมิให้โจทก์ใช้  
เครื่องหมายการค้าคำว่า "HARRIS" กับสินค้าทุกชนิด พร้อมทั้งเก็บและทำลายสินค้า  
ที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วย กับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง  
ทำนองเดียวกับที่กล่าวในฟ้องขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ดำเนิน  
การเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 118804 กับคำขอ  
เลขที่ 126353 และเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 75517 ของโจทก์ ถ้า  
โจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง  
สำนวน คำขออื่นตามฟ้องแย้งให้ยก โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์  
พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 1 มีสิทธิใน  
เครื่องหมายการค้าพิพาทดีวกันั้น โจทก์มีนายไพโรจน์ อภินรเศรษฐ์ เป็นพยาน  
เบิกความว่า นายโจว ชิง ฉวนประธานกรรมการบริษัทฮาร์ริสเอ็นจิเนียริงเวอร์ค

จำกัด ซึ่งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
พิพาทไว้ในประเทศนั้นแล้วตามเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาบริษัทดังกล่าวตั้งโจทก์เป็น  
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย และบริษัทดังกล่าวมอบ  
ฉันทะให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย แต่ตามเอกสาร  
หมายเลข 2 นั้นปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในปี พ.ศ.  
2523 และตามเอกสารหมายเลข 3 บริษัทดังกล่าวเพิ่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนในปี พ.ศ.  
2524 นี้เอง ที่พยานปากนี้อ้างว่าบริษัทดังกล่าวมอบฉันทะให้โจทก์จดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทยนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีหลักฐานมาสนับสนุน  
ข้ออ้างนี้แต่ประการใด ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบโดยมีหลักฐานประกอบรับฟังได้  
ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้นจำเลยที่ 1 ใช้มา 10 ปีเศษแล้ว และบริษัทฮาร์ริส คา  
โลริฟิค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้ง  
แต่ปีพ.ศ. 2501 ตามเอกสารหมายเลข 6 ได้โอนขายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาท  
ให้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2516 ตามหนังสือโอนสิทธิเอกสารหมายเลข 7  
ทั้งจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ไว้ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ.  
2519 ตามเอกสารหมายเลข 8 นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังมอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
แหลมทองผลิตภัณฑ์แก๊สเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยที่ 1 ภายใต้  
เครื่องหมายการค้าพิพาทนี้ และห้างดังกล่าวได้ขายสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศ  
วิสัยพาณิชย์ตามเอกสารหมายเลข 10 พยานโจทก์มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานจำเลย  
ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าโจทก์ ศาลล่างทั้งสอง  
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สหัส สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ